

1501763-76.2021.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/01/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO PEREIRA BARROSO

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

CRISTIANO PEREIRA BARROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 16 de novembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
3ª Vara Criminal
Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501763-76.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501763-76.2021.8.26.0599
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO PEREIRA BARROSO

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

CRISTIANO PEREIRA BARROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 05h30min, na Rua Doutor Francisco Feio, nº 225, bairro Morumbi, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida

com o emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J8, de cor roxa, pertencente a B.C.P.A.

A denúncia foi recebida em 30/11/2021 (fls. 93), sendo o réu citado (fls. 106) tendo apresentado defesa preliminar (fls. 109/117)

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de roubo majorado.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo B0 de fls. 07/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 10, pela fotografia de fls. 11 e fls. 13, pelo auto de entrega de fls. 14, pelo laudo pericial do objeto de fls. 136/138, bem como pela prova oral colhida nos autos.

O réu, na fase policial, negou os fatos. Disse que não pegou nada de ninguém.

Estava brigando com sua amásia na rua, sendo que ela fugiu entrando em uma casa.

Entrou atrás dela, mas um homem que estava na casa gritou, pelo que saiu do imóvel correndo e logo depois foi abordado pelos policiais militares. Durante a abordagem foi encontrada consigo uma faca de sua propriedade (fls. 05).

Em juízo, o acusado confessou os fatos. Disse que estava sob efeito de drogas e queria comprar mais entorpecente. Por conta disso, entrou na casa da vítima e exibiu a ela uma faca que trazia na cintura, anunciando o assalto e determinando que entregasse seu telefone celular. De posse do aparelho, saiu do imóvel sendo, pouco tempo depois, abordado pelos policiais.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

A vítima relatou que estava nos fundos de sua casa, quando ouviu seu filho de quatro anos gritando. Foi correndo até a sala, onde se deparou com o réu, que tinha uma faca na mão e estava ao lado de seu filho. Ele disse para que entregasse algo, senão daria uma facada no seu filho. Diante da ameaça, entregou a ele seu telefone celular, tendo ele deixado a residência correndo com o aparelho na mão. Na delegacia reconheceu o réu como o autor do roubo dentre outras pessoas apresentada, reconhecimento este renovado em juízo.

O policial militar Ricardo Victoria de Camargo declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento, quando foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de roubo a residência que havia acabado de ocorrer. Foram ao local dos fatos, onde em contato com a vítima, foram informados que um indivíduo negro, alto, trajando camiseta verde e de posse de uma faca, havia adentrado em sua residência e, mediante ameaça de esfaquear o filho dela, subtraiu seu telefone celular e se evadiu. Diligenciaram nas imediações e, no cruzamento da Avenida Rio Dois Córregos com a Avenida Antônio Pazzinato Sturion visualizaram o réu, que tinha as mesmas características e corria, olhando para trás. Feita a abordagem, durante a revista pessoal, encontrou na cintura do acusado uma faca. No bolso do réu encontrou o telefone celular da vítima. O réu confessou os fatos e foi reconhecido pela vítima. Somente o réu foi abordado no local.

Dessa forma, a autoria delitiva é incontestável. O réu confessou os fatos, foi apreendido na posse da arma e da res e foi firmemente reconhecido pela vítima nas duas vezes em que ela foi ouvida.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar sua pena.

O réu ostenta maus antecedentes (Proc. 0018539-49.2005.8.26.0451, 0019509-39.2011.8.26.0451, 0031167-60.2011.8.26.0451 – fls. 43/47), que devem ser compensados com a confissão espontânea, sendo que sua pena, na primeira fase, deve ser fixada no mínimo legal de quatro anos de reclusão mais o pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase, temos que o réu é reincidente (Proc. 0031167-60.2011.8.26.0451 – fls. 43/47 e 58/59), pelo que sua pena é aumentada em um sexto, atingindo quatro anos e oito meses de reclusão, além de onze dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena referente ao uso de faca, a pena é de ser aumentada em um terço, atingindo seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu CRISTIANO PEREIRA BARROSO (RG: 40882135, filho de Jose Barroso e de Aparecida Pereira de Abreu), a uma pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais o pagamento de quatorze dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Reincidente e diante da pena aplicada, não faz jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos e, levando-se em conta a gravidade de sua conduta ao ameaçar uma criança de quatro anos, deverá iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. O réu respondeu ao processo preso e, levando-se em conta a reincidência e seus maus antecedentes, reveladores de que a prematura liberdade não o desestimulou à continuidade da prática de ilícitos, não poderá recorrer solto.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA